

Cal suprimir el Senat?

Es definix com a cambra de representació territorial, però s'elegix sobretot per províncies i el seu veto l'alça el Congrés. Un debat parlamentari sobre per a què servix una segona cambra.

1. Guia del professor (moció, cronograma i argumentari)
2. Full d'avaluació
3. Targetes de postura (retallables)
4. Fitxa de preparació de l'alumne (fotocopiar)

Cal suprimir el Senat?

El Senat, tal com està dissenyat, s'hauria de suprimir.

FORMAT

parlamentario

DURADA

55-60 min

AGRUPAMENT

Dos equips de 4 + presidència + jurat

Objectius

- Descriure la composició i les funcions reals del Senat dins del bicameralisme imperfecte espanyol.
- Argumentar sobre la utilitat d'una segona cambra distingint disseny institucional de conjuntura política.
- Manejar el procediment de reforma constitucional i valorar què caldria per a suprimir-lo o reformar-lo.

Conceptes clau: Corts Generals · bicameralisme imperfecte · veto · cambra de representació territorial · reforma constitucional · Estat autonòmic

Encaix curricular

- **CJD · U3** — Constitució i poders de l'Estat — composició de les Corts, camí d'una llei, bicameralisme imperfecte i procediments de reforma constitucional.

Competències clau: CCL · CC · CPSAA

De què va

La Constitució definix el Senat com a **cambra de representació territorial**. La major part dels seus membres, però, s'elegix per províncies, i només uns seixanta els designen els parlaments autonòmics. Quan les dos cambres discrepen, el Congrés alça el veto del Senat per majoria absoluta, o per majoria simple passats dos mesos. L'última paraula la té sempre el Congrés: per això el bicameralisme espanyol s'anomena **imperfecte**.

D'ací ix una pregunta que reapareix cada legislatura. Si el seu veto es pot alçar i la seua composició no representa realment les comunitats, per a què servix? Els defensors responen que una segona lectura millora les lleis i que el problema no és la cambra sinó que mai s'ha reformat. El debat té a més una trampa que convé descobrir a classe: suprimir-lo exigiria reformar la Constitució, però per la via **ordinària** de l'article 167 (tres cinquens de cada cambra, i referèndum només si ho demana una desena part de diputats o senadors). L'agreujada del 168, amb dissolució de les Corts i referèndum obligatori, es reserva per al Títol Preliminar, els drets fonamentals i la Corona, i el Senat és al Títol III. El detall curiós és que el mateix Senat hauria de votar la seua supressió.

Argumentari

A FAVOR DE SUPRIMIR EL SENAT

- **No fa el que diu que fa.** Es definix com a cambra territorial, però la major part dels seus escons s'elegixen per províncies i no per comunitats autònomes, i les comunitats no hi debaten els seus conflictes competencials: els debaten en conferències sectorials i al Tribunal Constitucional.
- **El seu veto és reversible, així que no controla res.** El Congrés l'alça per majoria absoluta, o per simple passats dos mesos. Una cambra el desacord de la qual només pot retardar dos mesos una llei no exercix un contrapés real.
- **Costa diners i duplica faena.** Sostindre una segona cambra amb pressupost, personal i estructura té un cost que només es justifica si aporta alguna cosa que la primera no aporta.
- **Altres països funcionen sense ella.** Diverses democràcies europees comparables són unicamerals i no han perdut qualitat legislativa; les seues lleis passen per comissions, informes tècnics i control constitucional, que és on de veritat es depura un text.

EN CONTRA DE SUPRIMIR EL SENAT

- **Una segona lectura frena les lleis fetes amb pressa.** Dos mesos addicionals i un altre filtre d'esmenes corregixen errors tècnics que al Congrés passen desapercibuts, sobretot quan una llei es tramita per urgència.
- **Un Estat autonòmic necessita una cambra territorial.** El problema no és que el Senat existisca, sinó que mai s'ha reformat per a ser-ho de veritat. Suprimir-lo tanca l'única seu possible d'eixa representació en lloc d'arreglar-la.
- **És un fre davant de majories absolutes.** Quan una sola força controla el Congrés, l'existència d'una altra cambra amb composició distinta obliga a explicar-se una vegada més en públic. El contrapés no és només jurídic: és de transparència.
- **Suprimir-lo és caríssim en termes constitucionals.** Afecta la part orgànica i exigiria una reforma amb tres cinquens de cada cambra, inclòs el mateix Senat, i un referèndum si ho demana una desena part dels seus membres. Eixe esforç s'aprofita millor reformant-ne la composició que esborrant-lo.

Com es desenvolupa

- 0 Preparació per equips** 12 min
Dos equips de quatre, un per postura, amb l'argumentari i el text constitucional a mà. Reparteixen els quatre torns entre els seus membres.
- 0 Torns d'obertura** 10 min
Cinc minuts per equip, sense interrupcions. S'exigix nomenar almenys una dada institucional exacta.
- 0 Torns de refutació** 12 min
Quatre minuts cada un, alternant. Cada refutació ha de començar citant l'argument contrari que rebatrà.
- 0 Preguntes de la presidència** 10 min

La presidència formula dos preguntes incòmodes a cada equip, preparades per endavant pel profe.

0 Torns de tancament 6 min

Tres minuts per equip. No s'hi poden introduir arguments nous.

0 Deliberació del jurat i tancament 10 min

El jurat valora amb la rúbrica i explica la decisió. El profe tanca amb el procediment de reforma que caldria per a suprimir-lo.

Materials per a la presidència

Dues preguntes per a l'equip a favor de suprimir-lo.

1. Suprimir el Senat exigix reformar la Constitució, i la reforma l'ha d'aprovar també el mateix Senat. Com penseu aconseguir que vote la seua desaparició?
2. Algunes decisions només les pren hui el Senat, com autoritzar les mesures de l'article 155. Si desapareix, qui les autoritzaria, i amb quines garanties per a les comunitats autònomes?

Dues preguntes per a l'equip en contra.

1. Si el Senat és la cambra de representació territorial, per què la majoria dels seus membres s'elegixen per províncies i no els designen les comunitats autònomes?
2. El Congrés pot alçar un veto del Senat per majoria absoluta, o per majoria simple passats dos mesos (article 90). Quina decisió important dels últims anys ha canviat el Senat?

Per al tancament. Com que el Senat és al títol III de la Constitució, n'hi hauria prou, en principi, amb el procediment de l'article 167: tres cinquens de cada cambra, també del Senat, i referèndum si ho demana una desena part dels diputats o dels senadors. A més, caldria reescriure tots els articles que li donen funcions, com el 90 o el 155.

Cal suprimir el Senat?

Grup / alumne: _____

Data: _____

CRITERI	1 INICI	2 EN PROCÉS	3 BÉ	4 EXCEL · LENT
Exactitud institucional Descriu correctament com s'elegix el Senat, què pot fer amb una llei, com s'alça el seu veto i quina reforma caldria per a suprimir-lo (art. 167). CC	☐	☐	☐	☐
Separació entre disseny i conjuntura Argumenta sobre la institució i no sobre qui l'ocupa en este moment. CC	☐	☐	☐	☐
Refutació Respon a l'argument concret de l'equip contrari en lloc de repetir el discurs preparat. CCL	☐	☐	☐	☐
Ús del torn Ajusta la intervenció al temps, cedix la paraula i respecta la presidència. CPSAA	☐	☐	☐	☐

Observacions:

Repartiment de postures

El Senat, tal com està dissenyat, s'hauria de suprimir.

DEFENSEU ESTA POSTURA

A favor de suprimir-lo

Una cambra el veto de la qual s'alça per majoria del Congrés i que no representa realment les comunitats autònomes duplica faena i cost sense aportar control efectiu.

✕ retalla per ací

DEFENSEU ESTA POSTURA

En contra de suprimir-lo

Una segona lectura frena lleis fetes amb pressa, l'Estat autonòmic necessita una cambra territorial i el problema no és que existisca, sinó que mai s'ha reformat per a complir la seua funció.

✕ retalla per ací

Preparo la meua postura

Moció: *El Senat, tal com està dissenyat, s'hauria de suprimir.*

La meua postura _____

Els meus 3 arguments (amb una evidència o exemple concret en cadascun):

1. Argument _____

Evidència _____

2. Argument _____

Evidència _____

3. Argument _____

Evidència _____

Una pregunta que li faré al grup rival:

Un argument de l'altre grup que hauré de refutar:

Notes durant el debat:

